

מסורת הש"ס

א) [לָקַחַן סָה: כֹּה: קִיבֹה,]
ב) לָקַחַן נָגַד: א) שֶׁסּ וּחִלּוּן קִלֵּה: [לָקַחַן דָּד: ד') לָקַחַן נָגַד: ס) וְנִכְרִיס כִּבֵּן,]
ו) רִשְׁיָל: ו) נַעֲשֶׂה וְעִיר עֵדָה לֹה: וְשׁוּחַל לֹה מִיכְעִילָה וְיִרָא,]



תורה אור השלם
1. וְהָיָה כִּי יִחַטֵּא אָדָם֙ וְהָשִׁיב אֶת הַגּוֹלָה אֲשֶׁר גָּזַל אוֹ אֶת הַעֶשֶׂק אֲשֶׁר עָשָׂק אוֹ אֶת הַפֶּקֶדוֹן אֲשֶׁר הִפְקֵד אֹתוֹ אוֹ אֶת הָאֲבֹדָה אֲשֶׁר מָצָא: ויקרא ה כג



הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה הס כ"ו ורש"א הוא כ"ו כ"ז:
ב) בא"ד דרנבעת כ"ו דאחנן כ"ו כ"ז:
ג) שם ורש"א ענמלא הוא דלחמיה כ"ז:
ד) ו"ה לא כ"ו:
ה) ראשון ראשון ונצטו כ"ז:
ו) ר"ה מולא כ"ו דלמר באלו מציאות כ"ו:
ז) ש"ס דכירושלמי נפקא לן יאוש מאשר תאבד ממנו:
ח) ר"ה כיון כ"ו אינו כהפקד גמור כ"ז:



גליון הש"ס

רש"י ד"ה עד שצבעו וכו' כי שהפכו זכר בו. עיין תוס' כ"מ דף ו ע"א ד"ה והא הכא:



הגהות מוה"ב רנשבורג

א) גמ' וכו' הכמיו גס נס לנ"ה קש"ה. הא דלא קאמר דלח"ה לאחנן אפרה מורה ואפ"י נא על אמו כולקמן דף ע"ב מהחן כש"ס מהר"ם בר צרוך הקל"ס פ"ס ח' דף ו ע"א דלא לא אלתריך דנפקא לן מג"ש מועדה מועדה מעירות עכ"ל ועיין לקמן דף ע"ב תוס' ד"ה אחנן וכו' וגם כ"מ דף קא ע"א תוס' ד"ה אחנן:



מוסף רש"י

הגדול עצים כ"ו משלם כשעת הגדילה. דמי פ"ס וזמר ואין חיוב להחזיר לו כלום. דקמי כשניו (דקטון צג: דכע"ז תמורה ו). לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו. יסחבל ש"ס פטור. דקניה כשניו, דהוה ליה כמזק ממנות הכונה או שאלכן (וחז"ן קלה). ודמיס נמי לא משלם בלאו גזל גמור הוא, דלא מטא לידיה (דקטון צג:).

עד כאן לא פליגי. ר' אילעא ור' חנינא: אכל לענין שלומי. כגון כפל לר' אילעא וד' וה' לר' חנינא א"נ ציוקרא חולא בלא שינוי דכולי עלמא כדמעיקרא משלם דקמתי כעין שגגב: **לימא סיהוי פיוצטא דרב**. דלמר לעיל [סה.] כשעת העמדה בדין כשהחלה וכ"ש כשהוקרה דהתם אפי' קרן מחייב

ליה רב כי השתא דהא כרצה ס"ל דלמר [סס] תצרה או שתייה משלם ד': **טלאים כדמעיקרא**. כלומר צא לשלם טלאים כדמעיקרא סגי דטלה גגב וטלה משלם: **שינוי קונה**. היכא דשני להו בידים פשיטא ליה דמדאורייתא ודאי קנה וכי מהדר לא צעיי לאהדריניהו צעייניהו אלא דמיס משלם כגון זמר ועשאו בגדים דהא כתיבא כהדיא ותנינא כ"ו אכל יאוש מספקא ליה הא דלמור רבנן קני אי דאורייתא אי דרבנן: לא **הספיק ליטנו לו**. לראשית הגז לכהן: **עד שנצטו פטור**. מראשית הגז דקנייה בשינוי ואפילו דמיס לא משלם דאין כהן יכול להזמינו בדין דיכול לומר לאחר אחננו אכל קודם שנצטו *מי שחטפו זכר צו: **יאוש**. שנתיאשו הצעלים אמור רבנן דנקי ודיו אם משלם דמיו: **מולא חנדה לאו כיון דמייאש ליה מרה מקמי דסיפי לידיה קני לה**. אם נתייאשו צעלים קודם שנמלאה זה קנה דתניא באלו מציאות (כ"מ דף כג:). מניין לאבדיה ששטפה נהר הואיל ונתייאשו הצעלים שהיא מותרת ת"ל^א אשר תאבד ממנו שאבדה ממנו ומנניה לשאר בני אדם יתה זו אלמא קני והכא בגזילה דלמי לידיה מקמי יאוש והדר אייאוש סגי ליה בדמיס: **משום תקנס השבס**. שלא יהא צריך לחזר ולטרוח אחר הגזילה עצמה: **אינו קונה**. והיא עצמה ישלם: אומר

מרובה פרק שביעי בבא קמא

סו.

הם ולא ולדותיהם. משמע הכא דטפי מסתבר לאסור חטין ועשאן סולת יותר מולדותיהם ותימה דצפ' כל הכלמים (ע"ו דף מז. ושם ד"ה הכא) משמע איפכא גבי יס שינוי לנעבד או לא דצעי למימר דמשתחוה לחטין קמתן מותר למנחות ואע"ג דלמרינן צעיצרו ולצסוף נרצעו דצרי הכל

אסורים דהתם מעיקרא צמהה והשתא צמהה ^א) וצבא הוא דלחידה בצאפה הכא מעיקרא חטין והשתא קמת ואין לומר דהא דשרינן ולד אחנן היינו צנותן לה ואח"כ עיברה דהא משמע צפ' כל האסורין (תמורה דף ל: ושם ד"ה דעמא) דדומיא דולד ^ב) הנרצעת שרינן ולד אחנן וי"ל דהתם ודאי יס להמיר יותר חטין שנשתנה שנעשה סולת מולד נרצעת דהיא וולדה נרצעו ^ג) וצבא בעלמא דלחידה בצאפה אכל גבי אחנן עיקר דעתה משום קמת וגבי צמהה עיקר דעתה אפרה ולא אולד:

מציאים כדמעיקרא. נראה לר"י דה"פ דלענין טלה ונעשה איל או כחשה ונתפטמה או איפכא לשלם כפל נמי וכן ד' וה' כדמעיקרא כמו קרן אכל דמיס דהיינו יוקרא חולא כשל עכשיו ששמינ אומו טלה של שעת גניצה לפי גדלותו או קטנותו שהיה בשעת גניצה לפי יוקרא חולא דהשתא וטעמא דטלאים משום דא"ל תורא גגבי ממך והוא הדין כחשה והשמינה דא"ל שמינה גגבי ממך אכל לגבי דמיס אין שייך למימר יוקרא גגבי מינך וצילנשא דקרא נמי גוף לאן וצקר מזכרים כפסוק ודרש' מינה (לקמן דף סו:). שאם גגב שור שזה מנה לא ישלם תחמיו ה' נגידים דכתיב תחמיו דמשמע תחת גוף השור ומשום דלשון גוף השור מזכר כפסוק משום הכי אלמרינן טלאים כדמעיקרא עכשיו כיון דבעי לשלומי קרן וכפל כד משלם קרן כדוהא שריא ד' והשתא שריא וזוא. והוה איכא דרבנן כי בר אישי דגרסי הכי אמר רבה טלאים כשנגנבו, בדמים כשל עכשיו. אמר רבה שינוי קונה, כתיבה ותנינה. כתיבה, והשיב את הגזילה אשר גזל אם היא כעין שגזל חזרות בעיניה ואם לאו דמים בעי לשלומי. תנינה, הגדול עצים ועשאן כלים, משלם כשעת הגדילה. אלמנא שינוי קונה. יאוש. אמרי רבנן דניקני מיהו[ן] לא ידענא אי מדאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה אחר ... הנגול אם נתיאש ממנה קנאה הגדול, או דילמא לא דמי גולה לאבניה ד דאבידה בהחריא אתאי לידיה[ן] אבל גזילה דבאיסורא אתאי לידיה רבנן אקילו עליה משום תקנת השבים או מפני ה...

ורב יוסף אמ' יאוש כדי לא קאני כגון גזילה וכיוצא בה ואפילו מדרבנן. וקמא לן בהא כרב יוסף.
בין רבאיסורא אתי לידיה. מכאן משמע שיהא ^א) אין כהפקד גמור דא"כ אפי' בטר דלחא לידיה באיסורא יוכל לקנות מן ההפקד והא דלמר בהשולח (נישין דף נט:). ^ב) נתייאשתי מפלוני עבדי דלא צעיי גט שחרור אי אמרי' המפקיר עבדו יא' לחירות ואין צריך גט שחרור לא משום דכי מתייאש הרי הוא מפקירו דאי יאוש הוי הפקר א"כ אפי' אחא לידיה באיסורא כיון שמפקיר זכר צנן אלא התם היינו טעמא דכי היכי דהפקר אין צריך גט שחרור לפי שאין רשות לרצו עליו ה"ג כשנתייאש אין לרצו רשות עליו: אילימא

עין משפט
נר מצוה

בא א מיי' פ"ד מהל' אסורי מונח הלכה יד סמך לחזון שטח:
בב ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה יד ופ"ב מהל' גזילה הלכה א סמך עשין עא תוש"ע ח"מ ס' שג סעף א וס' שם סעף א וסעי' ה וס' שם סעף ד וס' שם סעף ח:
ל ג מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה יב ופ"ב מהל' גזילה הלכה א וסמך שם תוש"ע ח"מ ס' שג סעף א וס' שם סעף א [3] ועיין בטור ובצי"י ריש ס' שג:



רבינו חננאל

הם ולא ולדותיהו. ואקשינן ולבית הילל הא כתיב גם לרבות, ועלמה בקושיא. גורין, שם חכם. דמאיספקר, מקום פלוני. הא מחננתא דמחויב ר' תנינה מינה דקתאני משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבע' וחמש' כעין שגגב טלה ונגל, לימא תיהוי חיובאא לרב דאמי' קרן כעין שגגב תשלומי ארבע' וחמש' כשעת העמדה בדין. ופרקי רבה טלאים כשל מעיקרא דמים כשל מככשיו. פיר' אמי' רבי' אפילו רב מורה בגונב טלה ונעשה איל דכי משלם כשל מעיקרא או איל ונשתנה בדמים כגון שרוטקי ופחת בדמיים. ועלה אמי' רב קרן כעין שגגב דקימא לן כל הגולנין משלמין כשעת הגולה אבל תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' כשעת העמדה בדין, דההיא שעתא קא מיתחייב בהו. כתב רבנו האי גאון וצ"ל פריק רבה טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו כיון דבעי לשלומי קרן וכפל כד משלם קרן כדוהא שריא ד' והשתא שריא וזוא. והוה איכא דרבנן כי בר אישי דגרסי הכי אמר רבה טלאים כשנגנבו, בדמים כשל עכשיו. אמר רבה שינוי קונה, כתיבה ותנינה. כתיבה, והשיב את הגזילה אשר גזל אם היא כעין שגזל חזרות בעיניה ואם לאו דמים בעי לשלומי. תנינה, הגדול עצים ועשאן כלים, משלם כשעת הגדילה. אלמנא שינוי קונה. יאוש. אמרי רבנן דניקני מיהו[ן] לא ידענא אי מדאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה אחר ... הנגול אם נתיאש ממנה קנאה הגדול, או דילמא לא דמי גולה לאבניה ד דאבידה בהחריא אתאי לידיה[ן] אבל גזילה דבאיסורא אתאי לידיה רבנן אקילו עליה משום תקנת השבים או מפני ה...

אילימא